

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת קארין אלהרר

4923/25/פ

הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון – זכויות למי שמתגורר אצלו יתום ששני הוריו נפטרו כתוצאה מפעולות איבה) (הוראת שעה), התשפ"ה–2024

1. תיקון סעיף 7 – בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל–1970¹, בסעיף 7ד, אחרי סעיף הוראת שעה קטן (ב) יבוא:

"(ג) על אף האמור בהוראות לפי סעיף קטן (א), מי שמתגורר אצלו יתום ששני הוריו נפטרו כתוצאה מפגיעת איבה שאירעה במהלך תקופת ההכרזה על מצב מיוחד בעורף עד תום הפעולות הצבאיות המשמעותיות, לפי המאוחר, זכאי לתשלום חודשי בשל אבדן הכנסתו כאמור באותו סעיף קטן בעד התקופה שבה היתום מתגורר עמו וכל עוד לא חלפו 24 חודשים מיום שהייתם, אף אם הוא לא מונה אפוטרופוס ליתום ואף אם מלאו ליתום 18 שנים, ובלבד שטרם מלאו ליתום 30 שנים; בסעיף קטן זה –

"הכרזה על מצב מיוחד בעורף" – הכרזה על מצב מיוחד בעורף מיום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023);

"הפעולות הצבאיות המשמעותיות" – הפעולות הצבאיות המשמעותיות שעליהן החליטה ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי לפי סעיף 40 לחוק-יסוד: הממשלה, והודיעה לגביהן לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת ביום כ"ג בתשרי התשפ"ד (8 באוקטובר 2023)."

דברי הסבר

טבח כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) ומלחמת חרבות ברזל שהחלה בעקבותיו, גרמו לאבדות רבות, ביניהן משפחות רבות שהתפרקו ויתומים שנותרו ללא הוריהם. עקב כך נדרשו רבים לגדל יתומים ללא הכרה או סיוע מטעם המדינה. הצעת חוק זו באה להשוות את תנאיהם של מי שמתגורר בביתם יתום ששני הוריו נפטרו עקב הטבח הנורא והלחימה שהחלה בעקבותיו, וגילו עד 30 שנים, לאפוטרופוס של יתום משני הוריו כפי שקבוע בחוק נפגעי פעולות איבה, התש"ל–1970, זאת כהוראת שעה לתקופה של 24 חודשים, עד שיוסדרו זכויותיהם של אלו שמגדלים את היתומים.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח התש"ל, עמ' 126.

כ"ו בתשרי התשפ"ה (28.10.2024)